

1500165-03.2022.8.26.0357

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Ressaltou que o réu foi preso por tráfico em ocasião anterior e, como havia denúncias anônimas de que ele estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, a polícia solicitou o deferimento de mandado judicial para realização de buscas na casa do réu. Por fim, esclareceu que o plástico foi encontrado no lado externo do muro da residência, no interior de um terreno ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500165-03.2022.8.26.0357 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-03.2022.8.26.0357

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126512/2022 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 24862117 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2126512 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS VITOR DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face

de JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, isto porque, no dia 10 de maio de 2022, às 07:00 horas, na Rua Antônio Erisvaldo da Silva, nº 846, nesta cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema/SP, o acusado tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistente em dois invólucros plásticos contendo maconha, pesando 3,1g (três gramas e dez centigramas) e 20,05g (vinte gramas e cinco centigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de constatação preliminar (fls. 11/12) e laudo pericial (fls. 91/93).

Segundo a denúncia, apurou-se que policiais civis se dirigiram até o imóvel do acusado para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo (autos nº 1500142-57.2022.8.26.0357). Quando chegaram ao local, os policiais exibiram o mandado ao acusado, ingressaram no interior da residência, realizaram buscas e lograram êxito em localizar e apreender as drogas citadas, que estavam sobre uma mesa localizada na sala do imóvel. Além disso, um dos cães farejadores localizou um invólucro plástico, que é comumente utilizado para acondicionamento de tijolos de maconha, em uma pilha de lixo encostada no muro da residência. Caracterizada a situação flagrancial, o acusado foi preso em flagrante delito.

Descreve, finalmente, a inicial acusatória, que as circunstâncias, quantidade, forma de acondicionamento e natureza da droga, demonstram que o entorpecente se destinava à posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas).

O acusado foi apresentado em Audiência de Custódia e, após a manifestação da digna representante do Ministério Público e do digno Defensor, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fls. 58/66).

O réu foi notificado, e apresentou defesa prévia (fls. 155/158).

A denúncia foi recebida em 05/08/2022 (fls. 163/164).

Designou-se audiência para coleta de provas (fls. 202/204), oportunidade em que se realizou o interrogatório do réu e, em seguida, procedeu-se a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (Videoconferência - fls. 225/226).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência da ação, nos exatos termos da inicial acusatória (fls. 232/235).

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 244/248).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva deduzida na presente ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/13 e 16), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14/15), pela cópia do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 1500142-57.2022.8.26.0357 (fls. 17/18), pelo boletim de ocorrência (fls. 20/25), auto de exibição e apreensão e fotografias do entorpecente apreendido (fls. 28/33), pelos laudos periciais (fls. 94/99), os quais resultaram positivos para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "COCAÍNA", bem como pela prova oral colhida.

Igualmente certa é a autoria.

Em juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. Disse que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia, a qual foi adquirida dois dias antes da apreensão, mas que se destinava ao seu consumo. Alegou que, ao ser indagado pelos policiais, indicou o local onde o entorpecente estava guardado. Disse, também, que sua casa não era frequentada por outros usuários, visto trabalhava em uma oficina mecânica e não ficava em casa durante o dia. Alegou que “desconhecia a origem do plástico” que foi encontrado pelo cão farejador ao lado do muro de sua residência, pois não matinha drogas embaladas em casa. Por fim, afirmou que “fumava maconha” de três a quatro vezes por dia e que havia feito uso da droga na noite anterior aos fatos (Videoconferência - fls. 225/226).

Contudo, a versão exculpatória do acusado não convence, vez que não encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos nos autos.

Em seu depoimento judicial, a Policial Civil Ana Maria de Souza Soteldo Dalpério, testemunha arrolada pela acusação, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, a polícia civil realizou uma operação nesta cidade visando o combate ao tráfico de drogas, sendo certo que sua equipe foi designada para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu. Assim que adentraram ao imóvel, encontraram duas porções de drogas (duas pedras de maconha) sobre uma mesa. Disse, também, que um cão farejador foi utilizado naquele dia, o qual, após circular as imediações do imóvel, localizou ao lado do muro daquela casa, um plástico utilizado como invólucro de tabletes de “maconha”. Relatou que o réu confessou que a droga lhe pertencia, mas que seria para uso próprio, porém não disse nada a respeito do plástico encontrado ali também. Ressaltou que o réu foi preso por tráfico em ocasião anterior e, como havia denúncias anônimas de que ele estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, a polícia solicitou o deferimento de mandado judicial para realização de buscas na casa do réu. Por fim, esclareceu que o plástico foi encontrado no lado externo do muro da residência, no interior de um terreno baldio (Videoconferência - fls. 225/226).

Na mesma toada, o depoimento prestado pelo Policial Civil Sérgio Amauri da Silva (Videoconferência - fls. 225/226).

Oportuno mencionar, que inexistem razões para se questionar a validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não rebatida por outros elementos de prova.

E mais. O testemunho de um policial goza de presunção de veracidade, além de ser extremamente valioso na elucidação de um delito, uma vez que participou diretamente da ocorrência.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o tema:

“Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha”. (RHC 108.586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011).

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido

delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” – (HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018). (negritei)

Pois bem.

Segundo apurado nos autos, a polícia possuía informações de que o réu realizava a mercancia de drogas em sua residência, além de ter sido preso anteriormente pela mesma prática delituosa, fatos que motivaram o pedido de autorização judicial para a realização de buscas em sua residência (feito nº 1500142-57.2022.8.26.0357 – em apenso). Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram os entorpecentes no interior da casa do réu, os quais apresentavam características de que eram destinados à venda a terceiros.

Note-se que a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além do “pedaço de plástico comumente utilizado para a embalagem de entorpecentes”, encontrado nas imediações da casa do réu (auto de exibição e apreensão - fls. 28/29), levam a concluir que a droga se destinava à comercialização.

Nos laudos periciais definitivos de exame químico-toxicológico (fls. 94/99), os senhores Peritos, após análise do entorpecente e do plástico apreendidos, no item – RESULTADO às fls. 95 e 98, concluíram que: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e, foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020 – fl. 95 -, e “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)” – fl. 98, o que comprova a materialidade do delito. (negritei)

Assim, diante de todo esse conjunto probatório, não existem dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes praticado pelo réu.

Ademais, conforme bem mencionado pelo digno representante do “Parquet” à fl. 234: “Ressalta-se que, consoante se verifica nos autos de busca e apreensão, a autoridade policial recebeu informações de que o réu estaria comercializando drogas nesta cidade e em diligências, observaram a movimentação de pessoas em seu imóvel, bem como a presença de Morranio Izak Maidano Barzan, pessoa conhecida pelo cometimento de infrações penais”.

Desta feita, forçoso concluir, que as informações pretéritas de que o réu praticava a mercancia de drogas restaram cabalmente comprovadas, inclusive pelo fato de ter sido surpreendido na posse de drogas em sua residência, além do pedaço de plástico com resquícios de entorpecentes, encontrado nas proximidades do imóvel.

Anote-se que, para fins de configuração do tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos, a configuração do delito nas modalidades de “ter em depósito e guardar”. A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias que ensejaram a prisão do réu, não deixam dúvidas a respeito da traficância.

E ainda. Para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que

se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

De outra banda, não merece acolhida o pedido formulado pela combativa defesa, postulando a desclassificação da conduta praticada pelo acusado para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É cediço que, para fins de configuração do tráfico, o Juiz não deve se ater apenas à quantidade de drogas, mas também se atentar aos demais elementos, como forma de acondicionamento da substância, variedade e circunstâncias da flagrância.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame. Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados NEGADO PROVIMENTO AO APELO". (TJSP; Apelação 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018). (negritei)

Este, também, é o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal:

"Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para condenação. Art. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexos com o fato a ser provado seja lógico e próximo. O crime de tráfico ilícito de entorpecente não exige o dolo específico, contentando-se, entre outras, com a conduta típica de "ter em depósito, sem autorização". (STJ - HC 70344/RJ - rel. Min. Paulo Brossard - DJU 22.10.1993). (negritei)

Conclui-se, finalmente, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório,

Por todo o exposto, existindo provas de que o entorpecente apreendido em poder do réu se destinava à venda para terceiros, não restam dúvidas de que praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, o qual possui condenação definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes (fls. 192/193), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (Ação Penal nº 1500077-33.2020.8.26.0357 - fl. 192), de modo que a pena será elevada de 1/6,

totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não é mais primário, mas reincidente.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

Torno a pena definitiva, ante a falta de outras circunstâncias modificadoras.

DECISÃO

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal para CONDENAR JOSÉ CARLOS VITOR DOS SANTOS JÚNIOR, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes, fixados no seu valor unitário mínimo, dado a situação econômica do réu.

Tratando-se de réu reincidente (fls. 192), o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII). Aliás, embora não desconheça a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, entendo que, por possuir eficácia "inter partes", o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula as Instâncias inferiores, apenas produzindo efeito naquele julgamento em especial.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, têm como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconvertibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes tem por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.2009). Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta pequena cidade do interior.

Diante do fato do acusado ter respondido ao processo no cárcere e levando-se em

consideração o disposto no artigo 59, da Lei 11.343/06, não poderá apelar em liberdade, mesmo porque, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme amplamente evidenciado nos autos.

Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ- 5 Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89). Pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelos mais" (RT 504/339). (negritei)

Deixo de aplicar, ainda, o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação.

É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Esse é o entendimento que prevalece no E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Caso ainda não tenha sido realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º, e 50-A, da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Custas "ex legis".

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA